

1501772-82.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... e um papel com anotações alusivas ao tráfico de entorpecentes.

Perseguiram os denunciados e conseguiram detê-los.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado NICOLAS confessou o tráfico (fl. 06).

Já MILLER negou, afirmando que estava no local para ir a uma loja e ao banco (fl. 05), mas no dia era feriado municipal, estando comércio e bancos fechados, além do que correu com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501772-82.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501772-82.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILLER LEAL DE ARAUJO e outro

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Miller Leal de Araujo, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 28 de outubro de 2020, às 07h45, na via pública da Rua Herminio José de Oliveira, altura do nº 100, Jardim Santo Antonio da Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Itapevi, MILLER LEAL DE ARAUJO qualificado às fls. 05 e 21, e NICOLAS ALEXANDRE NOBERTO COSTA, qualificado às fls. 06 e 22, traziam consigo, com o fim de tráfico, 42 porções de cocaína, com peso líquido aferido de 29,0g e 45 porções de maconha, com peso líquido aferido de 98,9 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação provisório de fls. 17/20 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.

Segundo o apurado, os denunciados estavam no local acima realizando o tráfico de drogas.

Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina na via acima descrita, quando avistaram os denunciados, estando MILLER acompanhado de NICOLAS e este tinha em mãos uma sacola transparente, sendo que no interior havia que se assemelhavam a drogas

Por ser o local alvo de diversas denúncias por tráfico de drogas, resolveram se aproximar para verificar o que tinha na sacola, momento em que, ao avistar a guarnição, os denunciados passaram a correr, tendo NICOLAS dispensado a sacola que trazia consigo.

Um dos guardas recolheu a sacola dispensada, constatando que no interior tinha 42

porções de "cocaína" e 45 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) em espécie e um papel com anotações alusivas ao tráfico de entorpecentes.

Perseguiram os denunciados e conseguiram detê-los.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado NICOLAS confessou o tráfico (fl. 06).

Já MILLER negou, afirmando que estava no local para ir a uma loja e ao banco (fl. 05), mas no dia era feriado municipal, estando comércio e bancos fechados, além do que correu com a aproximação da guarda municipal.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade e diversidade de drogas, tráfico, demonstram que o propósito dos denunciados era a traficância."

Os acusados foram presos em flagrante em 28/10/2020, tendo sido o respectivo auto homologado. Em relação ao acusado Miller foi convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva. Já em relação ao acusado Nicolas foi concedida a liberdade provisória, mediante medidas cautelares (fls. 68/74).

Miller e Nicolas foram notificados, respectivamente, às fls. 136 e 185, o réu Miller apresentou defesa às fls. 182/184, que não obistou o recebimento da denúncia em 15/03/2022 e o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 187/189.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem assaz comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e pelos laudos toxicológicos (fls. 17/20 e 114/116), que demonstram a qualidade entorpecente do material apreendido. Afinal, os aludidos laudos evidenciam a constatação de cocaína e canabinol (THC), substâncias constantes das listas da portaria 344/98 da SVS/MS, sendo, portanto, drogas ilícitas por definição legal (art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06).

Quanto à autoria, todavia, há fundadas dúvidas no que concerne ao acusado.

Veja-se que, no interrogatório, o acusado negou a prática do delito, aludindo que tinha se dirigido ao local do ocorrido, meramente, para comprar uma "paranga" de maconha, tendo sido preso pelos guardas juntamente com Nicolas, que fugiu ao verificar a aproximação deles e tinha consigo a sacola com as drogas.

A versão, com efeito, não é implausível; e, em sua essência, foi reforçada pelos depoimentos dos guardas, que relataram ter visto Nicolas segurando a sacola com os entorpecentes, que nada foi encontrado com o réu e que Nicolas disse que Miller seria um comprador de drogas em perspectiva, isto é, que era pessoa para quem achava que iria vender porção de tóxico.

Essa situação, de fato, conduz a panorama de incerteza, que determina, na forma do princípio in dubio pro reo, a absolvição do acusado.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público, para o fim de ABSOLVER Miller Leal de Araújo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça alvará de soltura clausulado.

Dê-se vista ao Ministério Público, a fim de que se manifeste sobre como proceder com relação ao corréu Nicolas.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se. Itapevi, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA